MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. MARCO GENERAL

A) IDENTIFICACIÓN	Entidad contratante	Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA) La Entidad es una sociedad mercantil local, cuyo capital social es de titularidad pública, integrante de las entidades del sector público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. EMACSA, es un poder adjudicador que no tiene la condición de Administración Pública (PANAP).
	Régimen jurídico aplicable	El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26.1 b) 1de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se regirá en su preparación y adjudicación por lo dispuesto en el Real Decreto 3/2020, de 4 de Febrero, de medidas urgentes por el que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, relativa la adjudicación de contratos de concesión, o en su caso, los preceptos aplicables, artículos 316,317 y 318 de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), al ser EMACSA poder adjudicador no Administración Pública de acuerdo con el artículo 3.3-d) LCSP. Los efectos y extinción del contrato se regirán por normas de derecho privado. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 319 LCSP, al contrato le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243,de la LCSP. Asimismo, el contrato se regirá por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

		parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de Contratos), en todo aquello en lo que no se opongan a dicha Ley.
	Nº de expediente	2026-65
B) FINANCIACIÓN	Partida dentro del plan de inversiones de EMACSA/Plan Anual de contratación	Existe dotación presupuestaria suficiente para su ejecución, está recogido como partida de gasto en el presupuesto de la empresa. Incluido en el Plan Anual de Contratación del ejercicio 2026 bajo el epígrafe "Renovación web".
C) GESTIÓN INTERNA	Departamento proponente	Departamento de Desarrollo y Transformación Digital
D) RESPONSABLE DEL CONTRATO		D. Juan Carlos Albalá Pedrajas, responsable del Departamento de Desarrollo y Transformación Digital

2. OBJETO DEL CONTRATO

A) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	Tipo de contrato	Servicios
	Objeto del contrato	El contrato, cuyas especificaciones técnicas se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la contratación del Servicio de Alojamiento, Mantenimiento y soporte del Portal Web corporativo de EMACSA, incluida una bolsa de horas destinada a cambios adaptativos, mejoras y nuevas funcionalidades.
B) CÓDIGO CPV		72211000-7 Servicios de sistemas y software de usuario
C) LOTES	Licitación por lotes	No procede
	Justificación de no licitar lotes	No procede la división en lotes por cuanto la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el mismo dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, organizativo y de control, así como la necesaria coordinación de los trabajos y su correcta ejecución todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

NECESIDAD DEL CONTRATO	Justificación de la necesidad del contrato	El Portal Web de EMACSA constituye un servicio esencial para la relación de la entidad con clientes, ciudadanía y proveedores, integrando servicios de información corporativa, acceso a plataformas externas, gestión de licitaciones, cita previa y otros servicios digitales. La contratación del servicio resulta necesaria para garantizar el alojamiento, mantenimiento, disponibilidad, seguridad y evolución tecnológica del Portal Web y de los servicios asociados, asegurando la continuidad de los servicios prestados por EMACSA a través de medios digitales.
	Informe de Insuficiencia de medios	Conforme dispone el artículo 30.3 LCSP, se deja constancia de que EMACSA no dispone de medios personales propios con la especialización técnica necesaria para ejecutar las prestaciones de alojamiento, mantenimiento, soporte y evolución tecnológica del Portal Web, por lo que resulta necesario acudir a la contratación externa del servicio.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU EMPLEO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU EMPLEO	Procedimiento	Procedimiento abierto simplificado Contrato no sujeto a regulación armonizada
	Tramitación	Ordinaria
	Justificación	La ley 9/2017 en su artículo 131.2 configura el procedimiento abierto como uno de los dos procedimientos considerados normales u ordinarios de adjudicación. Por ello se ha optado por este procedimiento para asegurar una libre concurrencia del mayor número de licitadores posible al no revestir la contratación una especial dificultad que requiera la utilización del procedimiento restringido. Además, puesto que su importe lo permite se elige la modalidad simplificada para reducir los plazos.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO

A) DURACIÓN	Duración	1 año
	Inicio del plazo de ejecución	El plazo de ejecución comenzará el **31 de octubre de 2026**, coincidiendo con el vencimiento del contrato anterior, o al día siguiente de la formalización del contrato, si esta fuera posterior.
	Previsión de prórrogas	Sí

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

	Nº de prórrogas	2
B) RÉGIMEN DE PRÓRROGAS	Duración de cada prórroga 1 año	

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMITIDAS

A) PORCENTAJE MÁXIMO DE MODIFICACIÓN	No aplica
B) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS MODIFICACIONES	No aplica
C) PROCEDIMIENTO	No aplica

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	PBL (con IVA)	Once mil ochocientos cincuenta y ocho euros (11.858,00 €).
	PBL (sin IVA)	Nueve mil ochocientos euros (9.800,00 €).
	Sistema de determinación de precios	El precio del contrato se establece teniendo en cuenta el valor y precios de mercado y a los consumos anteriores, conforme al siguiente desglose: • Servicio de Alojamiento, mantenimiento y soporte = 1.440,00 € • Bolsa de horas = 8.360,00 €
	Justificación determinación de precios	El precio del contrato se ha determinado tomando como referencia los precios de mercado aplicable al servicio y los datos de consumo disponibles de contratos anteriores (Expediente 19/2023).
	Anualidades	Las cantidades se expresan con IVA incluido y se distribuyen proporcionalmente al periodo de ejecución correspondiente a cada ejercicio —62 días en 2026 y 303 días en 2027— del siguiente modo: 2026: **2.014,24 €** • Alojamiento, soporte y mantenimiento = 295,97 € • Bolsa de horas = 1.718,27 € 2027: **9.843,76 €** • Alojamiento, soporte y mantenimiento = 1.446,43 € • Bolsa de horas = 8.397,33 € **Total: 11.858,00 €.**

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	VEC (sin IVA)	Veintinueve mil cuatrocientos euros (29.400,00 €).
	Componentes del VEC	El valor estimado del contrato comprende las siguientes cuantías, IVA excluido. A cada una de las dos prórrogas anuales se aplicará el mismo presupuesto previsto para el periodo inicial: • Periodo inicial: 9.800,00 €. • Primera prórroga anual: 9.800,00 €. • Segunda prórroga anual: 9.800,00 €. Total valor estimado: 29.400,00 €
C) REVISIÓN DE PRECIOS	NO	

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	**OBLIGATORIO** **Certificado del ROLECE:** Al tramitarse la licitación mediante procedimiento abierto simplificado, todos los licitadores deberán estar inscritos, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, cuando proceda, en el registro oficial de licitadores de la comunidad autónoma correspondiente, siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se admitirá la acreditación de haber presentado la solicitud de inscripción junto con la documentación preceptiva, siempre que dicha solicitud sea anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. Esta circunstancia se acreditará mediante el correspondiente acuse de recibo y una declaración responsable de haber aportado la documentación exigida y de no haber recibido requerimiento de subsanación. La inscripción en el ROLECE permitirá acreditar las condiciones de aptitud, capacidad, representación y solvencia que consten en el registro y se encuentren vigentes. Cuando los datos inscritos no sean suficientes, no estén actualizados o no permitan comprobar el cumplimiento del nivel de solvencia exigido, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar la documentación complementaria correspondiente. **Volumen anual de negocios**, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

	de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio de los tres últimos concluidos y disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades. El volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 44.100,00 €. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
A) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	**Experiencia en servicios de igual o similar naturaleza** La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, realizados en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indiquen el importe, la fecha y el destinatario, público o privado. El importe anual acumulado de los servicios ejecutados durante el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato, esto es, **6.860,00 €**. De la relación de servicios o trabajos efectuados durante el año de mayor ejecución se acreditarán mediante la aportación de al menos **un certificado de buena ejecución**, del siguiente modo: a. Para sector público: certificados expedidos/visados por el órgano competente. b. Para destinatarios privados: certificado del receptor o, en su defecto, declaración del empresario acompañada de documentación suficiente que permita verificar la efectiva realización (contratos, actas de recepción, facturas, etc.). **Certificaciones adicionales de calidad y seguridad de la información** Como requisito adicional de acreditación, se exigirá la presentación de los siguientes certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental, concretamente: • Certificación ISO 9001 relativa a sistemas de gestión de la calidad. • Certificación ISO 27001 relativa a los sistemas de gestión de la seguridad de la información o, Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en categoría MEDIA. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad o de seguridad de la información cuando el licitador acredite que no tuvo posibilidad de obtener los certificados exigidos dentro del plazo fijado por causas que no le sean imputables, siempre que demuestre que las medidas propuestas son equivalentes a las requeridas. Las certificaciones deberán estar vigentes en la fecha final de presentación de las ofertas y mantenerse durante toda la ejecución del contrato.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

C) CLASIFICACIÓN	No procede.
D) JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS	Teniendo en cuenta el objeto del contrato, y en pro de garantizar que los licitadores puedan efectuar una prestación idónea, se considera necesario disponer de las solvencias económicas y técnicas descritas anteriormente, las cuales aseguran que las empresas participantes tienen la experiencia y capacidad necesarias para ejecutar el contrato de manera eficaz y conforme a los estándares exigidos.

9. MEDIOS QUE SE EXIGEN ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERSONALES	Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de un técnico que actuará como Responsable del Proyecto, mediante la aportación de una Declaración responsable del licitador en la que manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá, al menos, de dicho medio personal durante toda la ejecución, con las funciones de dirección, coordinación, interlocución y supervisión previstas en la cláusula 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
MATERIALES	No procede.

10. HABILITACIÓN PROFESIONAL EXIGIDA

No es de aplicación.

11. CRIERIOS DE ADJUDICACIÓN

A) DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS	Criterios subjetivos	No aplica
	Umbral aplicable a los criterios subjetivos	No procede
	Criterios objetivos	100 %
B) CRITERIOS SUBJETIVOS	No procede.	
C) DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR LOS CRITERIOS SUBJETIVOS	No procede.	

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

<table>
<tr><td>D) CRITERIOS OBJETIVOS *</td><td>

1. Precio ofertado, hasta 80 puntos.

Se aplicará la siguiente fórmula para obtener la puntuación de cada oferta económica admitida:

$V_i = (O_{min}/O_i) * 80$

Siendo:

V_i: Puntuación atribuida a la oferta económica del licitante i
O_i: Oferta económica de licitante i, a valorar
O_{min}: Oferta económica de cuantía mínima entre todas las admitidas

</td></tr>
<tr><td></td><td>

2. Criterios de Calidad, hasta 20 puntos.

- **Certificación ENS de Nivel ALTO (5 puntos)**: con este criterio se valoran las medidas de seguridad implantadas por el licitador como medida adicional de protección de la información y de los servicios objeto del contrato.

- **Mejora en los tiempos de SLA (Máx. 15 puntos):** con este criterio se valora la calidad en el servicio que presta el licitante.
  Este criterio se valorará de la siguiente manera:
  - **5 puntos** si cumple los siguientes niveles:

PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO DE SOLUCIÓN
Incidencia	4 horas	18 horas
Corrección de errores	4 horas	36 horas
Publicación de contenido	4 horas	18 horas
Mejoras/Nuevas funcionalidades	4 horas	60 horas

  - **15 puntos** si cumple los siguientes niveles:

PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO DE SOLUCIÓN
Incidencia	4 horas	12 horas
Corrección de errores	4 horas	24 horas
Publicación de contenido	4 horas	12 horas
Mejoras/Nuevas funcionalidades	4 horas	48 horas

</td></tr>
<tr><td>E) JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS</td><td>La elección de criterios de adjudicación para el presente contrato se ha realizado sobre la base de su necesaria vinculación con el objeto de este, resultando ser idóneos para evaluar en términos proporcionados y objetivos la calidad-precio de las propuestas. La ponderación atribuida a cada criterio responde a su incidencia en el coste del servicio, la seguridad de los sistemas y de la información, la continuidad operativa del Portal Web y la capacidad de respuesta ante incidencias, errores, publicaciones de contenido y solicitudes</td></tr>
</table>

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

	de mejora. En relación con el **criterio objeto relativo a la oferta económica**, se ha optado por utilizar una fórmula inversamente proporcional en la que la oferta de menor importe obtiene la máxima puntuación y las restantes reciben una puntuación proporcional a la relación entre aquella y cada oferta valorada. Esta fórmula permite asignar la puntuación de forma automática, objetiva y no discriminatoria, y garantiza que una menor oferta económica obtenga una puntuación superior. La ponderación de 80 puntos atribuida a este criterio responde a la relevancia del coste del servicio dentro de la relación calidad-precio, mientras que los 20 puntos restantes valoran mejoras vinculadas con la seguridad y la calidad de la prestación. En cuanto a los restantes **criterios objetivos, o valorables en cifras y porcentajes**, con una ponderación del **20%** de la valoración total, se han incluido criterios que pueden ser valorados de forma objetiva, y que tienen incidencia en la prestación del servicio al implicar una mejora en la prestación del servicio. La certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto acredita un nivel de seguridad superior al mínimo exigido y refuerza la protección de los sistemas, la información y los servicios destinados al alojamiento, mantenimiento y soporte del Portal Web. La reducción de los tiempos de respuesta y solución mejora la continuidad y disponibilidad del servicio y disminuye el impacto operativo de las incidencias, los errores y las solicitudes formuladas por EMACSA. La asignación de 5-15 puntos a cada criterio responde a su incidencia equivalente en dos aspectos esenciales y diferenciados del contrato: la seguridad y la capacidad de respuesta del servicio. Los aspectos que se valorarán tienen una asignación de puntos proporcionada con la importancia de los mismos para la prestación y mejora del servicio. Con estos aspectos se muestra la importancia que debe dar el posible adjudicatario a los mismos, al ser todos ellos una prioridad para la prestación del servicio.
F) CÁLCULO BAJA TEMERARIA	Deberán cumplirse los requisitos siguientes: Para determinar si una oferta se encuentra incursa en presunción de anormalidad, se aplicarán las siguientes normas: Proposición económica: 1.1. Si concurre un solo licitador, y la oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. 1.2. Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la otra oferta. 1.3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 1.4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

	en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. Cuando se hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. Cuando se hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medio ambiental, social o laboral incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 27.4 del RDL 3/2020. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda del Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

	En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. El plazo para la acreditación de la baja será de 5 días hábiles.

12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	Carácter medioambiental	Minimización del uso de papel y potenciación de las reuniones telemáticas precisas para la ejecución del contrato.
	Carácter social	El adjudicatario deberá contar con un Plan de Formación para favorecer la formación en el lugar de trabajo.
	Efectos	Se considerará falta muy grave el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conforme se establece en el apartado de penalidades. De acuerdo con el artículo 122.2 de la LCSP, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula tiene la consideración de obligación contractual esencial. El adjudicatario deberá remitir con la última factura de cada año de contrato, una declaración responsable acreditativa del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, acompañada de los documentos necesarios para su acreditación, entre los que se incluirá un listado completo actualizado de los servicios disponibles. Al Responsable del Contrato le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

13. DOCUMENTACION A APORTAR SOLO POR ADJUDICATARIO

DOCUMENTACION A REQUERIR AL ADJUDICATARIO CON CARÁCTER PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.	Con carácter general serán requeridos a la empresa propuesta como adjudicataria los documentos indicados en la cláusula 26 del PCAP y concretamente los que se detallan a continuación: <u>Criterios objetivos, en caso de oferta:</u> - Certificado en vigor de Nivel Alto de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando el licitador hubiera ofertado esta mejora. - Declaración responsable de la mejora de los tiempos definidos en el SLA. <u>Plan de ejecución</u> • La empresa adjudicataria deberá realizar un Plan de Ejecución en el que se especifique la planificación, número de jornadas y detalle los procedimientos y actuaciones que se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego Técnico. • La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación técnica y organizativa exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la implantación, migración, puesta en marcha y prestación del servicio de alojamiento y mantenimiento del Portal Web.

14. SUBCONTRATACIÓN

¿Se permite la subcontratación? SI: [X] NO: []
Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar SI: [X] NO: []
Obligación de subcontratación con empresas especializadas: SI: [X] NO: [] Justificación: Considerando la elevada especialización de los trabajos objeto del presente contrato, que exigen de un dominio avanzado de tecnologías y aplicaciones informáticas poco extendidas en el sector, se establece que, en caso de recurrirse a la subcontratación, esta deberá realizarse exclusivamente con empresas que acrediten experiencia y capacitación específica en las materias objeto de la prestación. Esta exigencia responde a la necesidad de garantizar la correcta ejecución de los servicios, así como el cumplimiento de los estándares de calidad y los requisitos técnicos definidos en el pliego, minimizando los riesgos asociados a la intervención de entidades no especializadas.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

15. GARANTÍA

El licitador requerido deberá constituir una garantía definitiva de un 4% del precio final ofertado, I.V.A. excluido, a disposición del órgano de contratación y en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente.

1. La garantía se puede constituir mediante aval o seguro de caución conforme al modelo adjunto en el Anexo V.
2. La garantía se puede constituir en metálico y deberá ser depositada en la Entidad Bancaria Kutxabank, S.A en la cuenta con número de IBAN: ES03 2095 0844 3091 5848 6576.

Se propone, adicionalmente, el establecimiento de una garantía complementaria del 5% del precio final ofertado, IVA excluido, para el caso de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario del contrato se identifique como anormalmente baja (artículo 107,2 LCSP).

16. PLAZO DE GARANTÍA

No es de aplicación.

17. FACTURACIÓN

A) TIPO DE FACTURACIÓN	Tipología	Pagos parciales
	Periodicidad	Anual
B) HITOS DE PAGO		• Facturas La adjudicataria extenderá dos facturas anuales: o La primera por el 60% del coste anual de mantenimiento tras la firma del acta de inicio. o La segunda por el 40% del coste anual de mantenimiento al final del año. Así mismo, la adjudicataria extenderá facturas por los trabajos computables a la bolsa de horas, indicando en las mismas los trabajos realizados y las horas consumidas. Las facturas se emitirán en formato electrónico debiendo existir correspondencia entre los conceptos en ella detallados y los indicados en el modelo de oferta económica. Las facturas emitidas por la empresa adjudicataria se deberán remitir al Departamento de Contabilidad de EMACSA, a través del correo electrónico **finanzas@emacsa.es** • Abono: Las facturas se abonarán según los plazos señalados por la legislación vigente en cada momento y mediante pago conformado. Dichos plazos se contabilizarán a partir de la recepción de la factura en las oficinas de EMACSA.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

		Actualmente, y para conocimiento de los licitadores, la legislación establece 30 días. No obstante, estos plazos se adecuarán durante la vigencia del contrato a cualquier normativa que al respecto le fuera de aplicación.

18. PENALIZACIONES ESPECÍFICAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los incumplimientos se clasifican en:

a) Incumplimientos leves:

- No cumplir los niveles de servicio indicados en el PPT.
- No atender una petición de EMACSA sobre la contratación.
- La realización de los trabajos de forma deficiente en calidad o plazo
- Cualquier incumplimiento del Pliego de Bases o contrato que no sea calificado expresamente como incumplimiento grave o muy grave.

El primer incumplimiento leve conllevará un apercibimiento. Los siguientes conllevarán una penalización de un 10% de la facturación anual.

b) Incumplimientos graves:

- No cumplir los niveles de servicio indicados en el PPT superando el doble del tiempo de solución acordado.
- La reducción de la disponibilidad del servicio por debajo del 99,9 % anual establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Revelar información de la contratación sin la autorización de EMACSA.
- La ocultación de información relevante para EMACSA.
- Abandono en la prestación del trabajo sin la autorización de EMACSA.
- Tres faltas leves en un mes

Un incumplimiento grave conllevará una penalización de un 25% de la facturación anual

c) Incumplimientos muy graves:

- Utilización de la información obtenida por medio del contrato con otros fines a los especificados en el mismo.
- La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince días a contar desde el siguiente a la fecha del contrato.
- La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos en la planificación vigente del proyecto, cuando el retraso supere los 10 días.
- El incumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral.
- Tres faltas graves en un mes o seis en tres meses.

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · licitaciones@emacsa.es

Un incumplimiento muy grave implica la rescisión de contrato y la pérdida al derecho del abono de las cantidades pendientes.

19. TRATAMIENTO DE DATOS

CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS	Existencia de cesión de datos	La ejecución requiere cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista: NO
	Tratamiento de Datos	La ejecución requiere tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento: NO

20. CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS

No se establecen causas de resolución adicionales a las previstas legalmente y en los pliegos que rigen la contratación.

En Córdoba, a fecha de firma electrónica.

VIDsigner code: 9743C88B0BC64133A1...
EMACSA
26973508M TERESA CARRILLO (R: A140...

VIDsigner code: DE49FCD414334EC081...
EMACSA
80125961X JUAN CARLOS ALBALA (R: A1

Fdo. Directora – Gerente

Fdo.: Responsable Desarrollo y Transformación Digital

Empresa Municipal de Aguas de Cordoba, S.A. CIF A-14020200 · Calle de los Plateros, 1 14006 CÓRDOBA · Tel. 957222515-957222573 · l icitaciones@emacsa.es